



1º JUZGADO CIVIL - Sede Central

EXPEDIENTE : 00178-2023-0-1903-JR-CI-01

MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS

JUEZ : MONCADA MOZOMBITE JOSE ITALO

ESPECIALISTA: DAVILA SANCHEZ ANA EVELIN

DEMANDADO : RAMOS MAGIPO, WALTER
GUERRERO NUÑEZ, LENIM

DEMANDANTE: SCOTIABANK PERU SAA

RESOLUCIÓN NÚMERO DOCE: -

Iquitos, treinta de abril del dos mil veintiséis.

AUTOS Y VISTOS: A los escritos electrónicos N° 19082-2025, 21767-2025 y 2270-2026 a cargo de SCOTIABANK PERÚ S.A.A., agréguese al proceso con las cédulas de notificaciones que adjunta y a lo solicitado, se provee como corresponde.

Al principal y único otrosíes, agréguese al proceso con las cédulas de notificaciones y copia literal y certificado de gravamen del predio materia de ejecución que presenta y estando a la petición de remate público mediante REM@JU sobre el inmueble inscrito en la Partida N° P12055912, se expide la resolución que antecede.

ATENDIENDO:

PRIMERO: Las normas procesales contenidas en el Código Procesal Civil son de carácter imperativo salvo regulación permisiva en contrario, conforme así lo señala el artículo IX del Título Preliminar del Código adjetivo. Asimismo, es el Juez quien debe atender a que la finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre ambas con relevancia jurídica haciendo efectivo los derechos sustanciales y que su finalidad abstracta es lograr la paz social en justicia.

SEGUNDO: Mediante resolución número once de folio 220/221 se resolvió aprobar la tasación pericial del inmueble ubicado en **el ASENTAMIENTO HUMANO SAN PABLO DE LA LUZ Mz. 33 Lote 5 (SAN PABLO DE LA LUZ AV. DE LA PARTICIPACIÓN, Mz. 33 Lote 5), Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto, inscrito en la Partida N° P12055912** del Registro de la Propiedad Inmueble de Iquitos - Loreto hasta por la suma de S/ 173,956.71 soles, solicitando hoy la ejecutante se convoque a REMAJU.

TERCERO: En aplicación del artículo 1º de la Ley N° 30229 - Ley que adecúa el uso de las tecnologías de información y comunicaciones en el sistema de remates judiciales y en los servicios de notificaciones de las resoluciones judiciales; establece que: ***"La presente Ley regula los remates judiciales dispuestos por los órganos jurisdiccionales que se realicen a través de medios electrónicos, estableciendo su ámbito de aplicación, su accesibilidad, los derechos y obligaciones de los postores, los bienes, las condiciones y modalidades para el remate electrónico judicial por internet, las restricciones y ausencias, la adjudicación, las nulidades y la notificación electrónica de las resoluciones judiciales"***. Asimismo el artículo 2º del mismo texto legal precisa que ***"La presente Ley es de aplicación a los usuarios postores del remate electrónico judicial, y a todos los magistrados, justiciables y auxiliares jurisdiccionales del Poder Judicial en todo el territorio de la República"***.

CUARTO: Con este antecedente, es de precisar que por mandato legal, en virtud de la ley antes citada y conforme a la Resolución Administrativa N° 000437-2021-CSJLO-PJ, de fecha 30 de abril del 2021, expedida por la Presidencia de esta Sede de Corte, establece que a partir del 30 de abril del año en curso, es obligatorio en la Corte

Superior de Justicia de Loreto efectuar los remates judiciales mediante el Sistema de **REM@JU**.

QUINTO: Atendiendo que la parte ejecutante SCOTIABANK PERÚ S.A.A., solicita se convoque a primer remate del bien materia de ejecución; por lo que, habiéndose verificado la concurrencia de los requisitos y condiciones para la procedencia del remate judicial electrónico, de conformidad a lo señalado en el artículo 12° de la ley 30229 y artículo 13° del Reglamento de la citada Ley, debe procederse a efectuar el remate electrónico a través del aplicativo de REM@JU del portal web del Poder Judicial.

SEXTO: Teniendo en cuenta los nuevos lineamientos establecidos para los remates electrónicos, es necesario señalar que, en caso de ausencia de ofertas ello debido a que no se hayan inscrito usuarios postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base, el remate en Primera Convocatoria Electrónico se declara desierto. Por lo que, declarado desierto la Primera Convocatoria, conforme lo establece el artículo 13° de la Ley N° 30229, el REM@JU generará automáticamente el aviso de segunda convocatoria donde se indicará el cronograma correspondiente a la segunda convocatoria con la reducción del 15% sobre la base del bien o bienes materia de remate electrónico judicial, en los que se indicará los plazos para inscripción, presentación de ofertas y fecha límite de cancelación. Asimismo, en caso de no presentarse ofertas en la segunda convocatoria, el REM@JU generará automáticamente el aviso de la tercera convocatoria, debiendo tenerse en cuenta las dos terceras partes del valor de la tasación, menos la deducción en un 15%, adicional para el precio base de la convocatoria, donde se indicará el cronograma correspondiente bajo los mismos lineamientos señalados en el considerando precedente. Por último, en caso de no haber postores en la tercera convocatoria, se culmina el procedimiento de remate electrónico judicial, procediéndose conforme a las normas del Código Procesal Civil o la norma que la sustituya.

Por los considerandos señalados y normas invocadas **SE RESUELVE:**

1) CONVOCAR A REMATE ELECTRONICO JUDICIAL – REM@JU; por tanto, procédase al remate en **PRIMER CONVOCATORIA** sobre el siguiente bien inmueble:

1.1) Descripción del Bien: Inmueble ubicado en el **ASENTAMIENTO HUMANO SAN PABLO DE LA LUZ Mz. 33 Lote 5 (SAN PABLO DE LA LUZ AV. DE LA PARTICIPACIÓN, Mz. 33 Lote 5), Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto, inscrito en la Partida N° P12055912** del Registro de la Propiedad Inmueble de Iquitos - Loreto.

2) CONVOQUESE AUTOMATICAMENTE el SEGUNDO REMATE y seguidamente el **TERCER REMATE ELECTRONICO JUDICIAL** de ser necesario, siempre y cuando la primera convocatoria ha sido declarado **desierto** a través del aplicativo informático del Rem@ju por ausencia de postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base.

3) CARGAS Y GRAVÁMENES

3.1. HIPOTECA, constituida por el titular del bien **LENIM GUERRERO NUÑEZ**, a favor de SCOTIABANK PERÚ S.A.A, hasta por la suma de S/ 222,581.03, **inscrito en el Asiento N° 00007 del Rubro Gravámenes y Cargas** de la partida electrónica N° P12055912, título inscrito el 19 de enero del 2021.

3.2. RECTIFICACIÓN, en el **Asiento N° 0008** de la partida electrónica N° P12055912, se ha inscrito la Rectificación de Hipoteca de fecha 25 de enero del 2021.

3.3) EMBARGO: Por resolución judicial N° 01 29-08-2025 expedida por la Juez del Juzgado de Paz Letrado de San Juan, María del Carmen Neyra Cuadros y la secretaria judicial Luz Enith Alvan Tello se resuelve conceder la medida cautelar de embargo en forma de inscripción hasta por la suma de S/ 53,500.00 sobre el predio de propiedad

de la demandada LENIM GUERRERO NUÑEZ en los seguidos por MIBANCO, BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A. contra la mencionada sobre OBLIGACIÓN DE DAR SUMMA DE DINERO Exp. N° 01551-2025-15-1903-JP-CI-03. Inscrito con fecha 29 de octubre del 2025.

4) VALOR DE TASACION: la tasación comercial que obra en autos asciende a la suma de **173,956.71.**

5) PRECIO BASE DEL REMATE:

5.1 PRIMERA CONVOCATORIA: Las dos terceras partes del valor de la tasación ascendente a la suma de **S/ 115,971.14.**

5.2 SEGUNDA CONVOCATORIA: La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación deducida en un 15%, esto es, la suma de **S/ 98,575.46.**

5.3 TERCERA CONVOCATORIA: La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación con deducción en un 15%, adicional a la cantidad que sirvió de base en la anterior subasta, ascendiendo a la suma de **S/ 83,789.14.**

6) OBLAJE: los postores deberán cumplir con lo siguiente: **a)** depositar el 10% del valor de la tasación arriba indicada mediante deposito electrónico judicial en la moneda en que se realizó la tasación del bien conforme a lo dispuesto en el artículo 17° del Reglamento de la Ley 30229; y **b)** Adjuntar el arancel judicial correspondiente.

7) PUBLICACION: Procédase a la PUBLICACION de los avisos del remate en el PORTAL WEB del Poder Judicial a través del aplicativo informático del REM@JU por el termino de ley conforme así lo regula el artículo 15° de la Ley 30229 y su reglamento una vez de haber quedado firme la presente resolución al haber vencido el plazo de oposición; publicación que tendrá validez para la segunda y tercera convocatoria teniendo en cuenta el precio base señalado de las mismas en la presente resolución.

8) FIJESE los carteles en la vitrina del local del juzgado y en el inmueble materia de Litis por parte de la Especialista Legal de Actos Externos JESSICA GISELA OLOTEGUI CUMARI en forma oportuna y bajo responsabilidad. Avóquese al conocimiento e la presente causa el señor Juez que suscribe por disposición superior.
Notificándose a las partes procesales.